

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2321/2530

นางสาว ปัทมา ไกรพิณีจ หรือ ใจชื่อ
หรือ ชื่นใจชื่อ กับพวก

โจทก์

ร้อยตำรวจเอก วีรพล รุจิร วงศ์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 179, มาตรา 180

โจทก์ฟ้องและร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา เมื่อปรากฏในระหว่างดำเนินการไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์อยู่นั้นว่า ฟ้องของโจทก์ไม่บริบูรณ์ โจทก์ยอมมีสิทธิยื่นคำร้องเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์โดยวิธีเสนอคำฟ้องเพิ่มเติมตามที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ.พ. มาตรา 179 ได้.

โจทก์ฟ้องและร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาว่าพลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมมีทรัพย์สินสมบัติทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมราคา 116,172,770 บาท44 สตางค์ โจทก์ทั้งสองเป็นทายาทมีสิทธิได้รับมรดกตามส่วนคือจำนวน21,122,321 บาท 90 สตางค์ จำเลยทั้งสามเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินอันเป็นกองมรดกทั้งหมดและได้ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลแพ่ง ขอให้พิพากษาให้จำเลยที่ 1 กับพวกแบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์ตามจำนวนดังกล่าวข้างต้น

ในวันนัดไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยโดยไม่จำเป็นต้องไต่สวนพยานโจทก์ จึงให้งดการไต่สวนและมีคำสั่งว่าตามคำฟ้องของโจทก์ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสามไม่ยอมแบ่งมรดกให้โจทก์อันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์แต่อย่างใดคดีของโจทก์จึงไม่มีมูลที่จะฟ้องร้อง ยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา หากโจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ให้นำค่าธรรมเนียมศาลมาชำระภายใน 7 วัน ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องว่าทรัพย์สินอันเป็นกองมรดกทั้งหมดจำเลยทั้งสามเป็นผู้ครอบครองและโจทก์ได้ติดต่อบอกกล่าวให้จำเลยทั้งสามแบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์ทั้งสองตามสิทธิที่จะได้รับแล้ว แต่จำเลยทั้งสามไม่ยอมแบ่ง

ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องที่ขอแก้ไขคำฟ้องว่าศาลยังมิได้สั่งรับฟ้องจึงไม่มีคำฟ้องที่โจทก์จะขอแก้ไขได้ ยกคำร้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น อนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องได้

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีที่โจทก์ยื่นฟ้องแล้วขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถานั้นศาลจะสั่งรับฟ้องของโจทก์ไว้ทันทีไม่ได้ จำต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 155 โดยจะต้องไต่สวนให้เป็นที่เชื่อได้ว่าโจทก์เป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมและโจทก์ผู้ขอจะต้องแสดงให้เห็นที่พอใจศาลด้วยว่าคดีของตนมีมูลที่จะฟ้องร้องศาล จึงจะอนุญาตให้โจทก์นั้นฟ้องคดีอย่างคนอนาถาได้ แล้วจึงจะมีคำสั่งให้รับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาอย่างคดีอนาถาต่อไป เมื่อปรากฏว่าในระหว่างดำเนินการไต่สวน

คำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์อยู่นั้น ฟ้องเดิมของโจทก์ไม่บริบูรณ์ โจทก์ย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์โดยวิธีเสนอคำฟ้องเพิ่มเติม ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 179 ซึ่งคำฟ้อง เดิมกับคำฟ้องที่เสนอภายหลังนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกันพอที่จะรวมการพิจารณาและ ชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้และจะต้องยื่นก่อนวันชี้สองสถานหรือก่อนวันสืบพยาน แล้วแต่กรณีตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 180 สำหรับกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องในคดี ที่โจทก์ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในระหว่างที่ศาลได้สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่าง คนอนาถาอยู่นั้นไม่มีบทกฎหมายบัญญัติห้ามมิให้โจทก์ขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องนั้นได้ กรณีเช่นนี้จึงต้องนำบทบัญญัติเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 179 และมาตรา 180 มาใช้บังคับด้วย ซึ่งก็ไม่ขัดกับความ สงบเรียบร้อยของประชาชนแต่อย่างใด คดีนี้ปรากฏว่าในชั้นได้สวนคำร้องขอดำเนิน คดีอย่างคนอนาถาของโจทก์ยังส่งสำเนาคำร้องและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทั้งสาม ไม่ได้ ศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาเสียโดยอ้างเหตุว่า คดีของโจทก์ไม่มีมูลที่จะฟ้องร้องและมีคำสั่งต่อไปอีกว่าหากโจทก์ประสงค์จะดำเนิน คดีต่อไปให้นำค่าธรรมเนียมศาลมาชำระภายใน 7 วัน เช่นนี้ จะเห็นได้ว่าศาลชั้นต้น เพียงแต่ให้ยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์เสียเท่านั้น หากได้มีคำ สั่งยกคำฟ้องหรือไม่รับคำฟ้องของโจทก์ที่ยื่นพร้อมกับคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคน อนาถาแต่ประการใดไม่ ดังนั้นคำฟ้องเดิมของโจทก์ยังคงมีอยู่เช่นเดิม เมื่อโจทก์ยื่น คำร้องขอเพิ่มเติมฟ้องให้บริบูรณ์และคำฟ้องที่โจทก์ขอเพิ่มเติมนั้นก็เกี่ยวข้อง กับ คำฟ้องเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ และยื่นคำร้องนั้น ก่อนวันชี้สองสถานหรือก่อนวันสืบพยาน เมื่อกรณีเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งมาตรา 179 และมาตรา 180 โดยถูกต้องแล้วก็ชอบที่ศาลจะสั่งให้ โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมฟ้องนั้นได้"

พิพากษายืน.

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>